Contratto di garanzia finanziaria sul saldo di conto

Banca Selvatica S.p.A. — Filiale di Ravenna — Piazza del Popolo 12, 48121 Ravenna — ABI 03488 CAB 13100 Rif. BS/GF-2026-34 — Ravenna, 18 maggio 2026

TRA

Rovina Energia S.r.l., con sede legale in Ravenna, Via del Porto 118, capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna 02518830399, in persona dell'amministratore unico ing. Corrado Vitali (il «**Datore della Garanzia**» o il «**Debitore**»);

E

Banca Selvatica S.p.A., con sede legale in Bergamo, Via Borgo Palazzo 41, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 02871140168, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5417, in persona del dott. Amedeo Cantoni, Responsabile Direzione Corporate Nord-Est, munito dei necessari poteri (il «**Beneficiario**» o la «**Banca**»).

Premesse

1. Con contratto sottoscritto in data odierna, rif. BS-ROV/FIN-2026-81 (il «**Contratto di Finanziamento**»), la Banca ha concesso al Debitore un finanziamento a medio-lungo termine di Euro 5.400.000,00.

2. Il Contratto di Finanziamento prevede, tra le condizioni per l'erogazione, la costituzione di una garanzia finanziaria ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, avente a oggetto il saldo di un conto acceso dal Debitore presso la Banca.

3. Il Debitore è una persona giuridica diversa da una persona fisica e la Banca è un ente creditizio autorizzato; le parti rientrano quindi nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 170 del 2004.

4. I termini con lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nel Contratto di Finanziamento.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Art. 1 — Definizioni

«**Conto Vincolato**»: il conto corrente n. 000401220792, IBAN IT27 M034 8813 1000 0040 1220 792, acceso dal Debitore presso la Filiale di Ravenna della Banca in data odierna e destinato esclusivamente alle finalità del presente Contratto.

«**Saldo Vincolato**»: in qualunque momento, il saldo creditore del Conto Vincolato, comprensivo degli interessi maturati e accreditati.

«**Obbligazioni Garantite**»: tutte le obbligazioni di pagamento del Debitore nei confronti della Banca derivanti dal Contratto di Finanziamento, a titolo di capitale, interessi, commissioni, spese e accessori, anche a seguito di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione.

«**Evento di Escussione**»: l'evento definito all'art. 5.

«**Rendiconto**»: la comunicazione di cui all'art. 6.3.

Art. 2 — Costituzione della garanzia finanziaria

2.1 A garanzia delle Obbligazioni Garantite il Datore della Garanzia costituisce in favore della Banca, che accetta, una garanzia finanziaria ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo n. 170 del 2004, avente a oggetto il Saldo Vincolato, mediante costituzione in pegno del credito alla restituzione del Saldo Vincolato.

2.2 La garanzia si estende agli interessi maturati sul Conto Vincolato e a ogni somma che vi sia successivamente accreditata a qualsiasi titolo.

2.3 Il presente Contratto e l'accensione del Conto Vincolato, con l'annotazione del vincolo nei registri della Banca, costituiscono prova scritta della costituzione della garanzia e della sua data ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 170 del 2004.

Art. 3 — Alimentazione del Conto Vincolato

3.1 Alla Data di Erogazione la Banca trattiene dalla somma erogata e accredita sul Conto Vincolato l'importo di **Euro 600.000,00**, che il Debitore autorizza irrevocabilmente a versare.

3.2 Il Debitore può in qualunque momento incrementare il Saldo Vincolato con versamenti volontari; non è tenuto a integrare il Saldo Vincolato oltre l'importo di cui all'art. 3.1, salvo quanto eventualmente concordato per iscritto tra le parti.

Art. 4 — Vincolo di indisponibilità e interessi

4.1 Per tutta la durata del presente Contratto il Debitore non può disporre del Saldo Vincolato, né in tutto né in parte, né compensarlo con propri crediti verso la Banca, né cederlo o vincolarlo a favore di terzi. La Banca non dà esecuzione a ordini di pagamento o prelievo a valere sul Conto Vincolato.

4.2 Sul Saldo Vincolato la Banca riconosce interessi creditori al tasso annuo pari all'Euribor a tre mesi diminuito di un punto percentuale, con un minimo dello 0,25%, liquidati e accreditati sul Conto Vincolato al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, al netto delle ritenute di legge. Gli interessi accreditati incrementano il Saldo Vincolato e sono soggetti al medesimo vincolo.

4.3 La Banca invia al Debitore l'estratto del Conto Vincolato con periodicità semestrale.

Art. 5 — Evento di Escussione

5.1 Costituisce Evento di Escussione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 170 del 2004, **l'intervenuta valida dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto di Finanziamento** ai sensi del suo art. 15, comunicata al Debitore e divenuta efficace.

5.2 L'Evento di Escussione coincide con l'Accelerazione così intervenuta e non con il mero verificarsi di un Evento Rilevante, né con la trasmissione della Diffida, né con il decorso del Periodo di Rimedio.

5.3 La Banca comunica al Debitore per iscritto il verificarsi dell'Evento di Escussione; la comunicazione può coincidere con quella di cui all'art. 15.2 del Contratto di Finanziamento.

Art. 6 — Escussione mediante compensazione e Rendiconto

6.1 Al verificarsi dell'Evento di Escussione la Banca ha diritto di **escutere la garanzia mediante compensazione** del Saldo Vincolato con le Obbligazioni Garantite, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 170 del 2004, senza necessità di preventiva diffida, intimazione o autorizzazione giudiziale, e di applicare l'importo così compensato alle Obbligazioni Garantite secondo l'ordine previsto dall'Accordo Intercreditorio rif. BS/ICA-2026-09.

6.2 La compensazione ha effetto dalla data in cui la Banca la dichiara per iscritto al Debitore, che non può essere anteriore all'Evento di Escussione, e riduce le Obbligazioni Garantite in misura pari all'importo compensato.

6.3 Entro cinque Giorni Lavorativi dalla compensazione la Banca trasmette al Debitore un Rendiconto scritto che indica: la data dell'Evento di Escussione; il Saldo Vincolato alla data della compensazione; l'importo compensato; l'ammontare delle Obbligazioni Garantite prima e dopo la compensazione; l'eventuale eccedenza da restituire. Copia del Rendiconto è trasmessa a Sidera Holding S.p.A. ai sensi dell'Accordo Intercreditorio.

6.4 Qualora il Saldo Vincolato ecceda le Obbligazioni Garantite, l'eccedenza è restituita al Debitore entro dieci Giorni Lavorativi dalla compensazione, mediante accredito sul Conto Ordinario o su altro conto indicato per iscritto.

6.5 Qualora il Saldo Vincolato sia inferiore alle Obbligazioni Garantite, la compensazione estingue queste ultime per la parte corrispondente e la Banca conserva ogni diritto per il residuo, anche a valere sulle altre garanzie, nel rispetto dell'Accordo Intercreditorio.

Art. 7 — Periodo anteriore all'Evento di Escussione

7.1 Prima dell'Evento di Escussione la Banca non può compensare il Saldo Vincolato con le Obbligazioni Garantite né disporne altrimenti, salvo il prelievo delle imposte e degli oneri di legge gravanti sul Conto Vincolato. Il Saldo Vincolato resta vincolato e indisponibile per il Debitore ai sensi dell'art. 4, ma non compensato.

7.2 Il ritardo nel pagamento di una Rata, la trasmissione di una Diffida e la pendenza del Periodo di Rimedio non attribuiscono alla Banca il diritto di cui all'art. 6, fino a quando non sia intervenuto l'Evento di Escussione.

Art. 8 — Durata ed estinzione

8.1 Il presente Contratto resta in vigore fino all'integrale adempimento delle Obbligazioni Garantite. Entro dieci Giorni Lavorativi dall'estinzione la Banca rimuove il vincolo e mette il Saldo Vincolato a disposizione del Debitore.

8.2 Con il consenso scritto della Banca il Saldo Vincolato può essere ridotto, prima dell'estinzione, in proporzione al capitale rimborsato, a partire dalla Data di Pagamento del 4 novembre 2031.

Art. 9 — Disposizioni varie

9.1 Il Datore della Garanzia dichiara che il Saldo Vincolato è di sua piena ed esclusiva titolarità, libero da vincoli o pretese di terzi, e si impegna a mantenerlo tale.

9.2 Al Conto Vincolato si applicano, per quanto non previsto dal presente Contratto, le condizioni generali di conto corrente della Banca, con esclusione delle facoltà di prelievo e di ogni forma di scoperto.

9.3 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

9.4 Il Debitore approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, gli articoli 4.1, 5, 6, 7 e 9.3.

Ravenna, 18 maggio 2026

Rovina Energia S.r.l. — ing. Corrado Vitali, amministratore unico (firmato)

Banca Selvatica S.p.A. — dott. Amedeo Cantoni, Responsabile Direzione Corporate Nord-Est (firmato)

Estratto del Conto Vincolato n. 000401220792 al 7 novembre 2028

Banca Selvatica S.p.A. — Filiale di Ravenna Intestatario: ROVINA ENERGIA S.R.L. — Via del Porto 118 — 48122 Ravenna IBAN IT27 M034 8813 1000 0040 1220 792 — Tipo rapporto: conto corrente vincolato (garanzia finanziaria rif. BS/GF-2026-34) Estratto richiesto da: Ufficio Workout, pratica WK-2028-117 — Data di estrazione: 07/11/2028 ore 09:14 — Operatore: BASSI L. Periodo: dall'apertura al 07/11/2028

Data operazione	Valuta	Descrizione	Dare (EUR)	Avere (EUR)	Saldo (EUR)
25/05/2026	25/05/2026	Accredito da erogazione finanziamento BS-ROV/FIN-2026-81 — art. 3.1 GF		600.000,00	600.000,00
30/06/2026	30/06/2026	Competenze: interessi creditori netti periodo 25/05/2026–30/06/2026		690,00	600.690,00
31/12/2026	31/12/2026	Competenze: interessi creditori netti periodo 01/07/2026–31/12/2026		3.630,00	604.320,00
30/06/2027	30/06/2027	Competenze: interessi creditori netti periodo 01/01/2027–30/06/2027		4.010,00	608.330,00
31/12/2027	31/12/2027	Competenze: interessi creditori netti periodo 01/07/2027–31/12/2027		4.520,00	612.850,00
30/06/2028	30/06/2028	Competenze: interessi creditori netti periodo 01/01/2028–30/06/2028		7.150,00	620.000,00

Saldo contabile al 07/11/2028: EUR 620.000,00 Saldo disponibile al 07/11/2028: EUR 620.000,00 (vincolato ex contratto BS/GF-2026-34 — nessuna disponibilità per l'intestatario)

Imposta di bollo e spese di tenuta conto addebitate sul Conto Ordinario n. 000401220784 ai sensi dell’art. 9.2. Movimenti a debito sul Conto Vincolato dall’apertura: nessuno. Compensazioni eseguite: nessuna. Blocchi operativi attivi: vincolo contrattuale garanzia finanziaria (codice V-GF), inserito il 18/05/2026.

Stampa a uso interno — Direzione Crediti Anomali